



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Теория и история государства и права»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ»

Ростов-на-Дону
2025

УДК 340.12

Составитель А.В. Махова

Методические указания по освоению дисциплины «История государства и права России». / сост. А.В. Махова. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2025. – 42 с.

Содержит описание деятельности студента в ходе учебной работы по дисциплине, в том числе в части выполнения самостоятельной работы, по проведению различных видов учебных занятий, а также используемым в учебном процессе техническим средствам, информационно-коммуникационным и образовательным технологиям.

Предназначены для обучающихся всех форм обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

УДК 340.12

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой «Теория и история государства и права»
канд. юрид. наук, доцент М.В. Алексеева

В печать 7.02.2025 г.
Формат 60×84/16. Объем 2,6 усл. п. л.
Тираж 50 экз. Заказ № 82

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Цели и задачи дисциплины.....	4
Указания обучающимся по дисциплине.....	5
Содержание разделов дисциплины.....	9
Перечень тем практических занятий.....	19
Самостоятельная работа.....	20
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности.....	28
Контрольная работа.....	33
Перечень используемых информационных ресурсов.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по освоению дисциплины «История государства и права России» представляют собой комплекс разъяснений, позволяющих студентам эффективно спланировать и организовать процесс самостоятельного и углубленного изучения курса.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления об эволюции государства и права России с выявлением особенностей в преобладании форм общественных отношений на различных территориях и в различные периоды истории страны; формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенции, необходимых для последующего успешного овладения специальными предметами и правовыми дисциплинами, необходимыми для подготовки к профессиональной деятельности в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания.

Задачами дисциплины являются: освоение знаний по истории государства и права России, закономерностей становления, эволюции и особенностей развития государства и права России; выявление положительного и отрицательного опыта прошлого; усвоение вопросов, связанных с развитием отечественной правовой системы; освоение теоретических положений о государстве и праве Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции, характеризующиеся индикаторами достижения компетенций, по уровням освоения согласно ФГОС ВО.

Компетенции, индикаторы достижения компетенций, уровни освоения «Знать – Уметь – Владеть» указаны в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе дисциплины.

УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебной литературы и рекомендуемых источников, решение задач, ответы на вопросы и другие задания, представленные в методических указаниях по освоению дисциплины.

2. После изучения какого-либо раздела по учебной литературе или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию, рейтингу или промежуточной аттестации.

3. Особое внимание следует уделить решению практических (практико-ориентированных) задач, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед решением задач необходимо повторить теоретический материал, просмотреть примеры решения аналогичных задач.

4. Практические занятия могут проводиться в различных формах (дискуссии, обсуждения, деловые игры, эссе, видео-курсы), они дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебной литературе и на лекциях. Поэтому студент должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ.

5. Следует иметь в виду, что все разделы и темы изучаемой дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущие.

6. Для изучения дисциплины «История государства и права России» необходимо использовать различные источники: нормативные правовые акты, учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии, сборники научных трудов, справочную литературу, интернет-сайты и тематические

порталы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в последнем разделе данных методических указаний.

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебной литературы, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. Формулировки определений и основные классификации надо знать на память. После усвоения соответствующих понятий, процедур и методов следует проанализировать примеры их практического применения.

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Работа под руководством преподавателя

Изучение дисциплины «История государства и права России» начинается с лекционных занятий. Их главная цель – формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности истории государства и права России, логике и содержании данной науки, о генезисе и развитии общества, государства и права как историко-юридических явлений, общих закономерностях и особенностях эволюции Российского государства и права в различные периоды истории.

Лекция – одна из основных традиционных форм организации аудиторного учебного процесса. В современных условиях в связи с сокращением объема лекционных часов как общей тенденцией государственной образовательной политики познавательная и воспитательная ценность лекционного курса объективно растет, поэтому лекции нужно посещать систематически.

Для обеспечения максимальной эффективности процесса обучения перед очередной лекцией рекомендуется просмотреть конспект предыдущих лекций, вспомнить пройденный материал и внимательно прочитать тот раздел

учебника, в котором излагается соответствующая тема (проблематику лекции можно узнать из рабочей программы курса или непосредственно у преподавателя). Такое предварительное знакомство с темой облегчает усвоение лекционного материала, избавляет от необходимости дословно конспектировать лекцию и способствует более осмысленному и критическому отношению к тому, что говорит преподаватель.

При преподавании дисциплины используются преимущественно следующие типы лекционных занятий:

- информационная лекция – традиционный для высшей школы тип лекции, на которой студенту дается научная информация по дисциплине, подлежащая уяснению и запоминанию; преподаватель знакомит аудиторию с темой лекционного занятия и последовательно раскрывает поставленные вопросы;

- лекция – дискуссия – основывается на рассмотрении различных (дискуссионных) точек зрения на поставленную проблему; в рамках этой лекции преподаватель определяет круг дискуссионных вопросов и раскрывает их, на основе критического анализа различных позиций ученых по выбранной проблеме и аргументированной собственной точки зрения; очень часто данная лекция приводит к появлению у аудитории новых вопросов, ответы на которые могут быть сформулированы как в рамках лекционного, так и в рамках последующего практического занятия;

- проблемная лекция - данная лекция начинается с постановки вопроса - проблемы, которую необходимо решить, и которая не имеет однозначного решения; на этой лекции студент играет роль исследователя, стремящегося найти ответ на поставленный вопрос; данный вид лекции предусматривает диалог преподавателя и студента, студент включается в процесс поиска решения, имеет возможность задавать вопросы, высказывать собственную точку зрения.

Лекция – дискуссия и проблемная лекция стимулируют мыслительную деятельность студента, дают возможность аудитории оценить многообразие

подходов к рассматриваемой проблеме, выработать собственную позицию и научиться отстаивать ее аргументированно. На этих лекциях формируется навык формулирования вопросов и анализа имеющихся научных позиций.

На информационных лекциях студентам нужно внимательно следить за изложением преподавателем изучаемого материала, конспектировать основные положения. При этом автоматическое «протоколирование» лекции – не самый эффективный способ использования потенциала лекционного занятия. Студенты необходимо приучать себя одновременно и слушать лектора, и осмысливать излагаемый им материал, и кратко записывать наиболее важные идеи, понятия и термины. Рекомендуется также помечать для себя неясные моменты, чтобы в конце лекционного занятия задать преподавателю вопросы или, если такой возможности на лекции не имеется, прояснить эти вопросы на семинарских занятиях и в процессе самоподготовки.

Конспекты следует вести аккуратно, уметь использовать сокращения, оставлять поля для вопросов, выносимых на семинарские занятия. В свободное от занятий время целесообразно повторять законспектированное, привлекая материал рекомендованных учебников по истории отечественного государства и права, а также другую научную и учебную литературу. Конспекты лекций рекомендуется сохранить, поскольку они могут понадобиться на последующих курсах, а также при подготовке к государственному экзамену.

Важной формой обучения, способствующей закреплению и углублению теоретических знаний студентов, являются семинарские занятия, которые направлены на закрепление полученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы материала.

Студент должен уметь свободно высказываться по любому вопросу, вынесенному на практическое занятие, уметь делать выводы, обобщения, оперировать специальными терминами. Необходимым является использование при подготовке к практическим занятиям нормативных правовых актов, соответствующих изучаемому историческому периоду. На практических занятиях у студентов закладываются и развиваются такие необходимые в профессиональной

деятельности качества, как умение публично выступать и устанавливать контакт с аудиторией. Кроме того, семинарские занятия позволяют преподавателю оценить усвоение студентами соответствующих знаний. К практическому занятию студент обязан подготовить ответы на вопросы по изучаемой теме, проанализировав для этого соответствующие темы лекций, учебников, дополнительную литературу, а также нормативные и ненормативные правовые акты, законспектировав рекомендуемые источники. При подготовке к семинару желательно использовать учебники и учебные пособия, рекомендованные кафедрой.

Практические занятия по дисциплине «История государства и права России» проводятся в таких формах, как занятие-дискуссия, занятие-беседа, мини-конференция (заслушивание и обсуждение научных сообщений и докладов). Вовлеченность во все эти формы аудиторной занятости, активное заинтересованное участие в обсуждении поставленных проблем будет способствовать прочному усвоению знаний по дисциплине, формированию аналитического правового мышления, а также развитию очень важных для дальнейшей профессиональной деятельности навыков публичного выступления.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Согласно рабочей программе в рамках дисциплины должны быть изучены следующие вопросы, распределенные по темам.

Раздел 1. Становление древнерусского государства

Тема 1.1 Возникновение и развитие раннего государства и права Киевской Руси (IX-XII вв.).

Предмет истории государства и права России. Задачи и методы изучения курса. Историография отечественной истории государства и права. Основные этапы и направления развития историко-правовой науки. Научные издания юридических памятников.

Возникновение государственности у восточных славян. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Государственный строй. Административные и

правовые реформы первых князей. Церковная организация и юрисдикция. Становление древнерусского права. Обычное право. «Закон Русский». Церковные уставы. Договоры Руси с Византией. Русская Правда как памятник права. Возникновение, редакции. источники. Правовое положение населения. Основные черты гражданского права. Преступления и наказания. Судопроизводство.

Тема 1.2 Русь периода политической раздробленности (XII – XV вв.)

Русские княжества в условиях политической раздробленности. Киевское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества. Особенности феодальных отношений. Государственный строй. Новгородское и Псковское государства. Особенности общественного и государственного строя. Феодальная демократия. Развитие права на Северо-Западе Руси. Новгородская судная грамота. Формы судопроизводства. Псковская судная грамота: вещное и обязательственное право, преступления и наказания, судебное право. Формирование единого русского (Московского) государства в XII—XIV вв.

Тема 1.3 Образование централизованного государства и развитие права Московской Руси (2-половина XIV – начало XVI вв.).

Развитие феодально-поместных отношений. Колонизация. Преобразование политической системы и административных органов.

Сословный строй. Начало оформления крепостного права. Правовое положение крестьянства по Судебнику 1497 г. Преступление и наказание. Процессуальное право. Важнейшие правовые институты по Судебнику 1497 г. Вещное право. Развитие права феодальной собственности на землю. Становление системы служилого землевладения. Исковая давность. Обязательственное право. Зарождение элементов сословного законодательства. Преступление. Наказание. Становление розыскного (инквизиционного) процесса.

Тема 1.4 Государство и право России в период сословно-представительной монархии (начало XVI – середина XVII вв.).

Сословно-представительная монархия в России. Государственный строй. Власть царя. Боярская дума. Приказы. Земские соборы. Местное управление. Местничество. Государственные реформы сер. XVI в.: административная,

губная, военно-финансовая. Церковная политика. Правовая регламентация церковного землевладения. Опричнина. Уголовная политика Ивана IV. Развитие русского феодального права. Разработка, источники. Преступления и наказания. Формирование системы судебного розыска. Церковная организация и церковное право XV—XVII вв. Система церковного управления. Церковь в учреждениях сословно-представительной монархии. Административное и судебное право. Следствие и судопроизводство. Уголовное право. Развитие вещного и обязательственного права. Наследственное право.

Тема 1.5 Правовые памятники Руси

Источники права. Формы законодательства. Частные акты. Судебники XV—XVI вв. как памятники права. Источники церковного права. Кормчая книга. Стоглав. Уложение 1649 г. как свод феодального права.

Раздел 2. Государство и право Российской империи

Тема 2.1 Государство и право Российской империи в период утверждения и развития абсолютизма (2-я половина XVII – XVIII вв.).

Становление абсолютно монархии в России. Предпосылки, особенности российского абсолютизма. Изменения политической системы во второй половине XVII в. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Военные реформы. Экономическая политика. Реорганизация центрального и местного управления. Власть императора. Изменение порядка престолонаследия. Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в. «Дворцовые перевороты». Изменения высшего государственного управления. Формирование новой системы права. Источники права. Формы законодательных актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки кодификации права. Судебно-процессуальное право. Военно-уголовное законодательство. «Просвещённый абсолютизм» в России. Доктрина и практика государственного либерализма. «Наказ» Екатерины II. Уложенная комиссия 1767 г. Законодательная деятельность Екатерины II. Государственные реформы. Губернская реформа 1775 г. «Учреждения для управления губерний

Всероссийской империи». Власть губернатора. Местная администрация. Система сословных судов. Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782 г. Сословный строй XVIII — первой половины XIX в. Правовая консолидация дворянства. Городское население. Цеховой строй. Правовые категории крестьянства. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Правовой статус сословий.

Тема 2.2 Государство и право Российской империи в период перехода к капитализму (XIX в. – начало XX вв.).

Развитие государственной системы в первой половине XIX в. Реорганизация высшего государственного управления. Правительственный конституционализм. Деятельность М. М. Сперанского. Политическая реакция второй четверти XIX в. Система государственной и политической безопасности. Реорганизация полиции. Жандармерия. Цензурное законодательство. Изменения в правовом положении церкви. Ликвидация патриаршества. Синод и синодальное управление. Секуляризация церковного имущества. Изменения в сословном статусе духовенства. Изменения в церковном праве.

Кодификация русского права в первой половине XIX в. Кодификационные комиссии. «Полное собрание законов Российской Империи». Свод законов 1832 г. Разработка, структура. Основные черты государственного права. Развитие частного права. Кодификация и развитие уголовного права в первой половине XIX в. Уложение о наказаниях 1845 г. Систематизация преступлений. Наказания. Социально-политические предпосылки буржуазных реформ. Реформистский курс правительства. Частичное обновление законодательства в 1850-е гг. Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты. Изменения в сословном статусе крестьянства. Земельная кредитная реформа. Волостные учреждения. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Система выборов. Структура и компетенция органов самоуправления. Судебная реформа. Разработка. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная организация, принципы судопроизводства. Известные процессы 1860—1880-х гг. Реформы

полицейского и уголовного законодательства. Военная реформа. Всесословная воинская повинность. Реорганизация военного управления. Реформа военной юстиции.

Контрреформы 1880—1890-х гг. Чрезвычайное законодательство. Положение 1881 г. Положение о земских участковых начальниках 1889 г. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г. Городовое положение 1892 г. Развитие права. Обновление Свода законов. Правовое регулирование экономики, Фабричное законодательство. Изменения в уголовном праве. Изменение политической системы в конце XIX — начале XX в. Новые организационные формы общественных движений. Земское движение. Начало формирования политических партий в России.

Тема 2.3 Конституционная монархия в России (1905-1917 гг.).

Оформление конституционной монархии в России. Революция 1905—1907 гг. Государственные акты переходного времени. «Основные законы» 1906г. Государственная Дума в России. Избирательные законы. Полномочия и правовой статус Думы. Законодательная деятельность Думы I—IV созывов. Прогрессивный блок. Борьба за ответственное правительство. Аграрная реформа 1906–1910гг. Деятельность П. А. Столыпина. Уголовное и административное законодательство. Изменения в государственном аппарате в годы первой мировой войны. Милитаризация экономики. Военное строительство и управление.

Тема 2.4 Эволюция права в Российской империи.

Развитие права в начале XX в. Источники права. Уголовное уложение 1903 г. Торгово-промышленное законодательство. Чрезвычайное законодательство.

Раздел 3. Государство и право России в период смены политических режимов

Тема 3.1 Государство и право в период от Февральской до Октябрьской революций 1917 г.

Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Двоевластие. Провозглашение республики. Законодательная политика Временного правительства. Правительственные кризисы. Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезды Советов и их решения. Политическая деятельность РСДРП. Учредительное собрание. Законодательство о выборах. Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. Вооруженное восстание. Петроградский ВРК. II съезд Советов. Первые декреты.

Тема 3.2 Становление советского государства и права (1917 – 1921 гг.).

Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. Создание советской государственной системы. Съезды Советов. ВЦИК. Совет народных комиссаров. Партийный аппарат власти. Выборы, созыв Учредительного собрания и его роспуск. III съезд Советов и его решения. Полновластие Советов. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Правовая политика Советского государства. Национализация средств производства. Создание основ социалистической экономики. Рабочий контроль. ВСНХ. Политика «военного коммунизма».

Формирование нового права. Источники права. Декреты в области гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного права. Первые кодификации права в РСФСР. КЗоТ 1918 г. КЗАГС 1919 г. «Руководящие начала по уголовному праву» 1919 г. Конституция РСФСР 1918 г. Разработка, полемика по вопросам государственного строительства. Основные принципы Конституции. Политическая и экономическая основы, органы советской власти. Избирательная система. Судебная реформа. Слом старой судебной системы. Создание местных судов. Положение о народном суде 1918г. Положение о народном суде 1920 г. Создание и развитие системы репрессивных органов.

Революционные трибуналы. ВЧК. Красный террор. Организация рабочей милиции. Уголовный розыск.

Тема 3.3 Образование и становление Союза ССР.

Распад Российской империи в годы революции и гражданской войны. Образование самостоятельных государств на территории бывшей империи. Советские республики. Развитие конфедеративных и федеративных отношений с РСФСР. Дальневосточная республика. Развитие национальной и территориальной автономии в РСФСР. Государство и право на территориях, находящихся под управлением антибольшевистских правительств: Комуч, ВПСО, Омского правительства, Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР генерале Деникине и др.

Изменения политической системы в условиях переходного периода. Образование и развитие СССР. Предпосылки образования СССР. I Всесоюзный съезд Советов. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Её структура и особенности. Проблема суверенитета в Конституции: гарантии суверенных прав СССР и союзных республик. Национально-государственное строительство после 1922 г.

Тема 3.4 Особенности правоприменения в условиях революции и гражданской войны

Оформление диктатуры РКП(б). Судебные процессы над политической оппозицией 1921-1924 гг. Изменения государственной системы в условиях переходного периода и многоукладной экономики. Реорганизация советской системы. Тресты. Синдикаты. Кредитная система. Биржи. Акционирование. Госплан. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа 1922 г. Создание прокуратуры. Адвокатура. Арбитраж. Реорганизация органов государственной безопасности. Репрессии 1920-х гг.

Раздел 4. Государство и право СССР

Тема 4.1 Советское государство и право в период - конец 20-х -1941 гг.

Строительство органов власти и управления Союза ССР. Деятельность Советов. Развитие права. Кодификация советского законодательства.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового регулирования в условиях нэпа. Право собственности. Обязательственное право. Авторское и изобретательское право. Финансовое право. Семейное право. Кодекс законов о семье и браке 1926 г. Трудовое право. КЗОТ 1922 г. Земельное и колхозное право. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Особенности землепользования в условиях нэпа. Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г. Возникновение и развитие общесоюзного уголовного законодательства. Исправительно-трудовое право. Процессуальное право. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.

Трансформация политической системы и государственного аппарата в 1930—1940 гг. Формирование партийно-бюрократической диктатуры. Культ личности Сталина. Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых основ многоукладной экономики. Принудительная коллективизация сельского хозяйства. Кредитно-финансовые реформы. Создание прокуратуры СССР. НКВД. Внесудебные репрессии. Судебные процессы 1936—1938 гг. Система ГУЛАГа. Разработка, принятие новой Конституции СССР 1936 г. Централизация союзных органов власти и управления, избирательная система, права граждан. Принципы федерации. Конституция РСФСР 1937 г. Административно-территориальное деление.

Тема 4.2 Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Перестройка государственного аппарата на военный лад в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). Органы власти и управления. Строительство Вооруженных Сил. Органы суда и прокуратуры. Изменения в организации государственного единства в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). Расширение прав союзных республик. Расширение территории СССР. Общественный и государственный строй оккупированной территории СССР в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). Изменения в праве в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.).

Гражданское и хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право. Колхозное право. Уголовное право. Процессуальное право.

Тема 4.3 Государство и право в период восстановления и развития народного хозяйства СССР (2-я половина 40-х – 1-я половина 50-х гг.).

Развитие государственно-политической системы в конце 40 – начале 50-х гг. Реорганизация государственного аппарата. Партийно-советская система управления. Политическая борьба в руководстве государства. Развитие советской федерации. Присоединение новых территорий Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. Изменения конституционных прав союзных республик в годы Великой Отечественной войны. Проблема национальных меньшинств. Репрессии в отношении «малых» народов. Ликвидация ряда автономий. Развитие советского права. Основные тенденции развития советского права в 30-е гг. Источники права. Ограничение гражданских прав. Паспортная система. Трудовое законодательство. Колхозное право. Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны. Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное право. Чрезвычайное законодательство военного времени. Развитие права в конце 1940–1950-х гг. Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в условиях восстановления народного хозяйства. Основные изменения в праве. Соотношение общесоюзного и республиканского законодательства.

Тема 4.4 Государство и право СССР в период либерализации общественных отношений (2-я половина 50-х -1-я половина 60-х гг.).

Попытки установления демократических принципов управления государством после смерти И.В. Сталина. Развитие советской системы. Положения о местных советах 1957 – 1960-х гг. Реформы в области управления народным хозяйством. Децентрализация органов управления. Создание совнархозов. Реорганизация органов суда и прокуратуры. Ликвидация Особого совещания. Образование КГБ при Совете министров. Упразднение союзного и республиканских министерств юстиции (1956 г.). Упразднение МВД (1960 г.). Национально-государственное строительство. Восстановление прав

репрессированных народов. Развитие права. Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (декабрь 1961 г.). Изменения в трудовом праве. Колхозное право. Уголовное право. Кодификация уголовного права. Основы уголовного права Союза ССР и союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Уголовно-процессуальное право. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Гражданско-процессуальное право. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г.

Тема 4.5 Государство и право СССР в ситуации нарастания застойных явлений в обществе (2-я половина 60-х – 1-я половина 80-х гг.).

Советское строительство в 1960 – 1970-е гг. Развитие форм деятельности Советов всех уровней, расширение форм работы с населением. Закон о статусе депутатов трудящихся 1972 г. Необходимость принятия новой Конституции СССР. Разработка и обсуждение, основные положения Конституции СССР 1977 г. Органы управления народным хозяйством. Экономическая реформа 1965 г. Правоохранительные органы. Усиление функций КГБ. Законы о Верховном суде, прокуратуре, адвокатуре, о государственном арбитраже, нотариате. Законы о народном контроле 1965 – 1979 гг. Строительство вооружённых сил. Закон о всеобщей воинской обязанности 1967 г. Развитие права.

Кодификационные работы конца 1960-х – начала 1980-х гг. Работа над Сводом Законов СССР. Административное законодательство. Гражданское и хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право. Природоресурсное право. Сельскохозяйственное право. Уголовное право. Исправительно-трудовое право. Процессуальное право.

Тема 4.6 Отечественное государство и право в период перестройки, распада СССР и становления российской государственности.

«Перестройка» в СССР. Изменения в политической системе второй половины 1980-х гг. Представительные органы государственной власти. Съезд народных депутатов. Институт президентства в СССР. Функции Верховного

Совета СССР. Исполнительные органы власти. Органы управления народным хозяйством и реформы в экономике. Вопрос о собственности. Судебная система. Система правоохранительных органов. Изменения в Конституции СССР. Национально-религиозные конфликты. «Парад суверенитетов» советских республик в 1989 – 1990 гг. Попытка государственного переворота августа 1991 г. Децентрализация СССР. Суверенизация республик. Разрушение СССР. Создание СНГ.

Тема 4.7 Государство и право переходного периода.

Декларация прав и свобод граждан России 1991 г. Конституция 1993 г. История принятия. Структура. Основные моменты содержания. Изменения в общественном строе. Государственный аппарат суверенной России. Трансформация органов законодательной власти. Административная реформа. Реформа судебной системы.

Развитие публичных отраслей права. Административное право. Финансовое право. Гражданское процессуальное право. Уголовное право. Уголовно-процессуальное право. Развитие частных отраслей права. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право.

Приоритетные задачи и внешняя политика России после отставки Б.Н. Ельцина. Основные экономические и социальные реформы, проведенные В.В. Путиным в начале 2000-х годов. Итоги правления В.В. Путина 2000-2008 гг. Президентские выборы 2012 г. Итоги правления 2012-2018 гг. Президентские выборы 2018 г. Векторы развития России на период 2018-2024 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие № 1. Государство и право в период от Февральской до Октябрьской революций 1917 г.

Практическое занятие № 2. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Практическое занятие № 3. Государство и право СССР в ситуации нарастания застойных явлений в обществе (2-я половина 60-х – 1-я половина 80-х гг.)

Практическое занятие № 4. Отечественное государство и право в период перестройки, распада СССР и становления российской государственности.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Значительная часть учебного времени по дисциплине «История государства и права России» отводится на самостоятельную работу. К формам самостоятельной работы студентов относятся:

- чтение текстов нормативных и ненормативных правовых актов, относящихся к различным историческим периодам, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- конспектирование прочитанных текстов;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;
- выполнение тестовых заданий;
- выполнение контрольной работы;
- написание рефератов (эссе) по изучаемой тематике;
- участие в круглых столах, научных конференциях;
- подготовка к сдаче экзамена;
- иные формы самостоятельной работы студента.

Основу самостоятельной работы составляют самостоятельные действия, которые студент выполняет без помощи преподавателя, студент сам выбирает способы выполнения этих действий, совершает множество операций, контролирует их в соответствии с поставленной целью (установить новый факт, явление, найти новые способы решения учебной задачи). Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это – написанный

доклад, контрольная или иная письменная работа, заполненные таблицы, подготовленные ответы на вопросы к семинарскому занятию, подготовка к экзамену.

Основное требование к организации любых форм самостоятельной работы состоит в том, что она должна вестись систематически и планомерно (в соответствии с рекомендациями рабочей программы и преподавателей, читающих лекции и ведущих семинары) и в той или иной форме контролироваться преподавателем. Возникающие в процессе самостоятельной работы вопросы целесообразно фиксировать в письменной форме и затем прояснять у преподавателя, задавая вопросы на лекциях, семинарских занятиях и в порядке индивидуального консультирования.

В процессе самостоятельной работы также рекомендуется составлять для себя словарь наиболее важных понятий по пройденным темам — этот материал пригодится при подготовке к экзамену и будет подспорьем в процессе изучения иных юридических дисциплин.

Структура и содержание самостоятельной работы по дисциплине «История государства и права России» представлена в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе дисциплины.

Перечень вопросов для самоконтроля

1. Предмет и методы истории государства и права России.
2. Форма Древнерусского государства.
3. Правовое положение основных групп населения Киевской Руси.
4. Источники права Киевской Руси.
5. Гражданское право по Русской Правде.
6. Уголовное право по Русской Правде.
7. Брачно-семейное право по Русской Правде.
8. Судебный процесс по Русской Правде.
9. Особенности образования Русского централизованного государства.
10. Новгородская и Псковская феодальные республики (общественный и государственный строй, система права).
11. Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества (XII-XV вв.) (общественный и государственный строй, система права).

12. Уголовное право и процесс по Псковской судной грамоте.
13. Гражданское право по Псковской судной грамоте.
14. Особенности развития государственного строя и права Золотой Орды.
15. Проблемы формирования Литовской государственности.
16. Формирование норм уголовного права от Русской правды до Соборного Уложения 1649 г.
17. Развитие уголовного права в XVIII - первой половине XIX в.
18. Формирование норм гражданского права от Русской правды до Соборного Уложения 1649 г.
19. Развитие норм гражданского права в XVIII - XIX вв. Системы центрального управления в IX - XVI вв.
20. Системы центрального управления в IX - XVI вв.
21. Изменения в государственном аппарате при переходе от раннефеодальной к сословно-представительной монархии.
22. Изменения в государственном аппарате при переходе к абсолютной монархии (вторая половина XVII - первая четверть XVIII в.).
23. Развитие центральных органов власти и управления в XVIII - первой половине XIX вв.
24. Местные органы управления Российской империей в XVIII - первой половине XIX вв.
25. Правовое положение крестьянства в XV - первой половине XIX вв.
26. Правовое положение боярства и дворянства в XIV - XVII вв.
27. Правовое положение дворянства в XVIII - первой половине XIX вв.
28. Правовое положение посадского населения в XIV - XVII вв.
29. Правовое положение городского населения в XVIII - первой половине XIX вв.
30. Правовое положение духовенства в феодальной России.
31. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
32. Систематизация законодательства в России в XVIII - первой половине XIX вв.
33. Возникновение суда присяжных в России.
34. Первая русская революция и изменение в государственном строе России. Власть императора, Государственной Думы, Государственного Совета по новой редакции Свода основных законов Российской империи от 23 апреля 1906г.
35. Избирательные законы 6 августа и 11 декабря 1905 г., 3 июня 1907 г. I, II, III, IV Думы.
36. Столыпинская аграрная реформа 1906-1911.
37. Изменения в государственном аппарате России в годы первой мировой войны.
38. Февральская революция 1917г. Двоевластие.
39. Октябрьский переворот 1917г. Второй всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, его декреты.

40. Второй всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов и его политическое значение.

41. Учредительное собрание: выборы, состав, крах парламентаризма. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

42. Декреты о суде № 1, 2, 3. Их содержание и значение. Создание специальных репрессивных органов. Декрет об образовании ВЧК.

43. Образование рабоче-крестьянской Красной армии.

44. Создание экономической основы Советского государства (рабочий контроль и огосударствление экономики).

45. Создание основ советского права. Источники права в первый год диктатуры пролетариата. Первые советские кодексы.

46. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918г. Высшие и местные органы власти по Конституции РСФСР 1918г. Права и обязанности граждан по Конституции РСФСР 1918г. Избирательное право.

47. Партийно-государственная доктрина «права наций на самоопределение». Ее реализация в законодательстве и практики государственного строительства. Образование РСФСР и других советских республик.

48. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.

49. «Военно-коммунистическое» государство: основные черты. Государственное регулирование производства, распределения, труда. «Главкизм», продразверстка, карточная система, трудовая повинность.

50. Переход к НЭПу. Роль Советского государства в регулировании экономики в период НЭПа.

51. Изменения в политической системе в годы НЭПа. Судебная реформа 1922г. Создание адвокатуры и прокуратуры. Образование ОГПУ. Военная реформа.

52. Уголовный кодекс РСФСР 1922г.

53. Гражданский кодекс РСФСР 1922г.

54. Кодекс законов о труде РСФСР 1922г.

55. Уголовно-процессуальный кодекс 1923г.

56. Гражданско-процессуальный кодекс 1923г.

57. Семейный кодекс 1926г.

58. Демонтаж НЭПа. Изменения в государственном управлении, экономической и социальной структурах.

59. Развитие СССР как федеративного государства в 20-е – 30-е гг.

60. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в 30-е гг.

61. Гражданское и семейное законодательство в 30-е гг. Кредитная реформа 1930-1931гг.

62. Трудовое и колхозное законодательство в 30-е г.

63. Конституция СССР 1936г.

64. Изменения в государственном аппарате в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

65. Реформы Н.С. Хрущева: характер, цели результаты. Создание совнархозов. Реорганизация судебно-прокурорского аппарата. Реформы МГБ, МВД.

66. Изменения в законодательстве по 50 – 60-е гг. Кодификация начала 60-х г.

67. Изменения в законодательстве в 70 – 80-у г. Конституция СССР 1977 г. Систематизация законодательства. Подготовка Сводов законов СССР и союзных республик

68. Проблемы государственного строительства Российской Федерации.
Текущий контроль и промежуточная аттестация

Текущий контроль осуществляется в различных формах (собеседование, доклад, дискуссия, решение задач, контрольная работа, тестирование) и позволяет оценить степень освоения студентами отдельных материалов дисциплины.

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к промежуточной аттестации; повторение лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно.

Промежуточный контроль по дисциплине представлен в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе.

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).

Текущий контроль успеваемости предусматривает 3 контрольные точки и итоговое контрольное дисциплинарное тестирование на платформе СКИФ.ТЕСТ в течение учебного периода (семестра), каждая из которых обобщает результаты освоения отдельного тематического блока (раздела)

дисциплины/модуля. Контрольная точка (далее – КТ) является сроком или датой завершения тематического блока и оценки достижения его образовательных целей. КТ не обязательно должна сопровождаться контрольным мероприятием и может выставляться преподавателем по заранее установленным критериям на основании суммарных итогов текущей работы, степени и качества выполнения, предусмотренных конкретным тематическим блоком заданий.

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы.

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. Обязательным является итоговое контрольное дисциплинарное тестирование на платформе СКИФ.ТЕСТ.

Промежуточный контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом.

Промежуточный контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом дисциплины, весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий для всех форм обучения подробно раскрыты в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе дисциплины «История государства и права России».

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (91-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки «автоматом» (для студентов очной формы обучения);

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения;

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. Компетенция сформирована на высоком уровне.

Оценка «хорошо» (76-90 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом (для студентов очной формы обучения);

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины.

Компетенция сформирована на среднем уровне.

Оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом (для студентов очной формы обучения);

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.

Компетенция сформирована на базовом уровне.

Оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками анализа и синтеза;

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция не сформирована.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать не только конспекты лекций и учебники, но и дополнительную литературу по теме. При этом следует стремиться к тому, чтобы в ходе самого занятия достигалось максимально полное и ясное понимание рассматриваемых проблем, не оставалось вызывающих затруднение вопросов.

Готовясь к практическому занятию, необходимо повторить пройденный материал и составить конспект изученной дополнительной литературы. Целесообразно вести конспект и самого практического занятия, фиксируя обсуждаемые теоретические проблемы и возможные подходы к их решению, а также определения наиболее важных понятий и термины, которые используются для обозначения этих понятий.

Доклад

Как правило, обязательным компонентом классического практического занятия является обсуждение рефератов/докладов по наиболее сложным и интересным темам (по выбору студентов или по заданию преподавателя).

Одной из самых сложных и творческих форм самостоятельной работы является написание письменных работ: этот вид учебной нагрузки способствует углублению знаний, развитию навыков аналитической работы с литературой и другими источниками. Качество доклада во многом позволяет судить о качестве самостоятельной работы, глубине полученных знаний, аналитических и творческих способностях студента.

Объем доклада составляет 10-12 стандартных машинописных страниц (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5).

Предметом рассмотрения является конкретная проблема в рамках истории развития отечественного государства и права, в том числе представляющая интерес и для самого студента.

Процесс подготовки доклада состоит из следующих стадий:

- 1) выбор темы;
- 2) сбор информации, подбор и изучение источников по теме (научных статей, монографий, нормативных и ненормативных правовых актов и т.д.);
- 3) анализ исследуемой проблемы;
- 4) изложение материала и оформление работы.

При выборе темы преподавателю следует исходить: во-первых, из сферы научных и практических интересов самого студента; во-вторых, из степени подготовленности студента и сложности темы; в-третьих, из того, какие источники доступны студенту.

С подготовленным докладом студент имеет возможность выступить на практическом занятии. После изложения содержания студент отвечает на вопросы преподавателя и аудитории.

Темы докладов

1. XVIII век в европейской и мировой истории.
2. Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.
3. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России.
4. Основные направления «европеизации» страны при Петре I. Упрочнение международного авторитета страны при Петре I.
5. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.
6. Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность, последствия.
7. Внешняя политика России в период дворцовых переворотов.
8. Изменения в международном положении Российской империи в правление Екатерины II.
9. Особенности сословно-представительной монархии в России.
10. Проблемы генезиса самодержавия.
11. Российская империя как исторический феномен: государственное устройство, политика, экономика, общественная ментальность.
12. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
13. Влияние «Холодной войны» на государственно-правовое развитие СССР.
14. Реорганизация государственного аппарата в послевоенный период.
15. Изменение в трудовом, уголовном, финансовом, брачно-семейном праве (1945-1953 гг.).

16. Перевод народного хозяйства на “мирные рельсы”. Восстановление и развитие экономики страны.

17. Развитие государственно-политической системы страны в конце 40-х – начале 50-х гг.

18. Основные тенденции развития советского права в послевоенные годы (40-х – 50-х гг.).

19. Смерть Сталина и борьба за власть в верхних эшелонах власти.

Собеседование

Собеседование представляет собой средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Перечень вопросов для собеседования

1. Предмет истории государства и права России. Ее место в системе юридических и исторических научных дисциплин.
2. Периодизация истории отечественного государства и права.
3. Основные научные школы.
4. Норманская и антинорманская теории происхождения Руси.
5. Перемещение центра русской государственности в Киев.
6. Историки о возникновении Российского государства. Причины и особенности.
7. Формирования единого централизованного Русского государства.
8. Общественный строй Русского государства.
9. Государственный механизм единого централизованного государства.
10. Становление общерусского феодального права.
11. Октябрьская революция: причины и последствия.
12. Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.
13. Попытка созыва Учредительного собрания.
14. Сущность и правовые основы политики «военного коммунизма».
15. Разработка, принятие и основные положения Конституции РСФСР 1918 г.
16. Становление и развитие советского права.
17. Какие изменения произошли в системе органов власти СССР в рассматриваемый период.
18. Охарактеризуйте основные тенденции уголовно-правового развития СССР в рассматриваемый период.
19. В чем особенности правового регулирования трудовых отношений в конце 20-х – 30-е гг.
20. Какие изменения произошли в регламентации гражданско-правовых отношений в рассматриваемый период.

21. Какие изменения произошли в брачно-семейном законодательстве в рассматриваемый период.
22. В чем заключались особенности правоприменения при проведении репрессий и массовых чисток.
23. В чем особенности колхозного законодательства.
24. Охарактеризуйте развитие советского процессуального права в рассматриваемый период.

Тестирование

Тестирование представляет собой систему стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Для успешного прохождения тестовых заданий необходимо внимательно прочитать каждый вопрос и проанализировать предлагаемые ответы. Правильно выполнить задание можно не только при условии знания конкретного материала, но и благодаря способности рассуждать, отвергать неверные варианты ответа.

Дискуссия

Дискуссия — средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Проведению дискуссии предшествует большая самостоятельная работа студентов, выражающаяся в изучении нормативной и специальной литературы. Подготовительная работа позволяет выработать у студентов навыки оценки правовой информации через призму конституционных ценностей и положений.

На втором этапе – аудиторном занятии – идет публичное обсуждение дискуссионных вопросов. Тематическая дискуссия как интерактивная форма обучения предполагает проведение научных дебатов. Хорошо проведенная тематическая дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную ценность.

Проводимые тематические дискуссии формируют навыки публичного выступления, развиваются способности логически верно, аргументировано и

ясно строить свою речь, публично представлять собственные и научные результаты.

Вопросы для дискуссии

1. Источники права в Российской империи.
2. Правовые доктрины Российской империи.
3. Русские политико-правовые теории.
4. Институционализация правовой системы Российской империи.
5. Влияние юристов на развитие правовой системы России.
6. Социально-экономические и политические причины Февральской революции 1917 г.
7. Изменения в общественном строе России после Февральской революции приведшие к кризису власти.
8. Как можно охарактеризовать государственный строй России после Февральской революции?
9. Государственный аппарат Временного Правительства, особенности функционирования.
10. Роль советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в политическом кризисе.
11. Причины и результаты двоевластия.
12. Изменения в праве после февральской революции 1917 г.

Практикоориентированные задачи

В рамках изучения дисциплины могут предусматриваться также решение практикоориентированных задач.

Процесс подготовки к выполнению практикоориентированных задач можно условно разделить на следующие этапы:

- а) изучение содержания задачи (нельзя решить задачу, не уяснив ее содержание);
- б) подбор нормативных источников, относящихся к соответствующему историческому периоду и содержанию полученного задания;
- в) изучение основной и дополнительной литературы;
- г) аналитический разбор ситуативной задачи через призму законодательства и судебной практики;
- д) определение собственной позиции, формулировка аргументов;
- е) оформление ответа;
- ж) представление ответа на ситуативную задачу.

Полный комплект контрольных заданий для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, подробное описание определяющих процедур оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине представлены в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе дисциплины (модуля).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Для студентов заочной формы обучения по дисциплине учебным планом предусматривается выполнение одной контрольной работы.

Контрольная работа преследует следующие цели:

- развивать способность студента к анализу учебной и нормативной литературы;
- выработать умение систематизировать и обобщать научный материал, а также практически и юридически его оценивать;
- формировать и укреплять навыки усвоения общетеоретических понятий, аргументированного, логического, грамотного изложения положений теории предпринимательского права;
- развивать у студентов умение применять эти положения на практике.

Контрольная работа для заочной формы обучения представляет собой самостоятельное исследование студента, включающее обобщение теоретических знаний, полученных студентом в течение учебного процесса.

Контрольная работа выполняется каждым студентом согласно варианту. Вариант темы контрольной работы определяется преподавателем, ведущим дисциплину.

Контрольная работа, выполненная по неправильно выбранному варианту, возвращается студенту. Студент обязан повторно выполнить ее по

соответствующему варианту. В ответах на вопросы контрольной работы необходимо показать умение анализировать и обобщать изученный материал.

Контрольная работа оформляется согласно Правилам оформления письменных работ обучающихся для гуманитарных направлений подготовки от 16.12.2020 г., приказ №242.

Объем работы: 10-15 листов формата А4. В конце контрольной работы должен быть приведен перечень использованных информационных ресурсов: нормативных актов и учебной, научной литературы, которая была использована при написании.

При выполнении работы используется шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, через полуторный интервал. Текст оформляют с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 1,5 мм нижнее – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 мм.

Нумерация страниц начинается с 2 листа: титульный лист не нумеруется, но включается в общую нумерацию. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу страниц.

Структура контрольной работы:

1. Титульный лист

2. Содержание

В данном элементе приводятся заголовки всех структурных элементов.

3. Теоретическая часть

Содержание основной части определяется заданием и делится на разделы. Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа.

4. Перечень использованных информационных ресурсов.

Перечень использованных информационных ресурсов должен содержать перечень литературы, использованной при выполнении контрольной работы. Количество источников должно быть не менее 10, включая нормативные правовые акты. Нормативные правовые акты должны быть приведены в действующей редакции.

При выполнении контрольной работы необходимо использовать рекомендованную литературу, а также учитывать все изменения в законодательстве.

Контрольная работа выполняется в одном экземпляре, не допускается сдача одинаковых контрольных работ.

Студенты должны ознакомиться с замечаниями и рекомендациями преподавателя по контрольной работе и их доработать. Доработанная контрольная работа предъявляется преподавателю при сдаче промежуточной аттестации по дисциплине.

Ответ на теоретический вопрос состоит в развернутом изложении в форме эссе тех или иных положений изучаемой дисциплины. Условия задачи сформулированы таким образом, что студенты могут разрешить все возникающие вопросы, опираясь на литературу изучаемой темы. Решение задач должно быть развернутым и мотивированным. При ссылках на соответствующие исторические нормативные акты необходимо приводить их полное название. Ответы на вопросы следует аргументировать ссылкой на конкретные нормы права изучаемого периода, причем независимо от того, положительный или отрицательный вывод следует из фабулы соответствующей задачи. Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и однозначными.

Контрольная работа выполняется в соответствии с установленным графиком и представляется на кафедру «Теория и история государство и право» не позднее, чем за две недели до начала сессии. Успешно выполненная контрольная работа является допуском к сдаче итоговой аттестации.

При возникновении в процессе работы любых вопросов студент может получить консультацию у преподавателя.

**Задания для выполнения контрольной работы
для студентов заочной формы обучения.**

Первая часть:

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

1. Общественно-политический строй и право Древнерусского государства.
2. Княжеская дружина и ее роль в укреплении власти князей.
3. Вече в Древней Руси как орган государственной власти.
4. «Русская правда» как первый свод законов Древней Руси.
5. Уголовное право и процесс по «Русской правде».
6. Крещение Руси. Его последствия.
7. Древняя Русь и Византия: проблема византийского влияния.
8. Съезды князей как орган государственной власти в раннефеодальной монархии.
9. Особенности государственного строя в Псковской республике. Отличия от Новгородской.
10. Владимир Мономах и его вклад в развитие права на Руси.
11. Псковская судная грамота.
12. Содержание и сущность демократии в Новгородской республике.
13. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния.
14. Армия, центральное и местное управление в России при Иване III.
15. Судебник 1497 года.
16. Сословно-представительная монархия в России (XVI–XVII вв.)
17. Уголовное право в России в период сословно-представительной монархии.
18. Эволюция органов местного управления в XVI–XVII вв.
19. Государственная служба в XVI–XVIII вв.
20. Организация управления Русским государством при Иване Грозном.
21. Судебник 1550 года.

22. Опричнина как форма управления государством в эпоху Ивана Грозного, Сущность. Последствия.
23. Земские Соборы в Смутное время.
24. Самозванчество в России. Причины. Влияние.
25. Развитие уголовного права в России (XII-XVII.)
26. Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Связь с Русским правом.
27. Соборное Уложение 1649 года. Общая характеристика, основные положения.
28. Правовое положение сословий в России в XVII в.
29. Реформа Православной Церкви. Церковный раскол и его последствия.
30. Развитие крепостного права в России (конец XVII – XVIII вв.)
31. Абсолютная монархия в России (вторая половина XVII– XVIII вв.).
32. Петр Великий – законодатель.
33. Реформа государственного аппарата при Петре I.
34. Реформы суда и правоохранительных органов при Петре I.
35. Уголовное право и судебный процесс по законодательству первой четверти XVIII в.
36. Реформа суда и правоохранительных органов при Екатерине II.
37. Эволюция норм уголовного права в XVIII в.
38. Особенности правового положения сословий в первой половине XIX в.
39. Жалованная грамота городам 1785 года.
40. Крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в.
41. Жалованная грамота дворянству 1785 года.
42. Министерская реформа Александра I.
43. Реформа армии и полиции (II половина XIX в.)
44. Сперанский М.М. Государственная деятельность, вклад в развитие права в России.
45. Кодификация законодательства в России в первой половине XIX в.

46. Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года.
47. Судебная реформа в России 1864 года.
48. Выдающиеся судебные ораторы России (II пол. XIX в.)
49. Земская реформа в России в 1864 года и развитие местного самоуправления в дореволюционной России.
50. Правовое положение «инородцев» в России. Роль национального вопроса в общественной и политической жизни страны.
51. Рабочее законодательство в дореволюционной России (конец XIX – нач. XX вв.)
52. Правовое регулирование семейных отношений в России (конец XIX – начало XX вв.)
53. Изменения в государственно-правовом строе России в ходе революции 1905-1907 гг.
54. Реформирование государственной системы Российской империи под влиянием революции 1905–1907 гг.
55. Манифест 17 октября 1905 года. Содержание. Последствия.
56. Государственная Дума в России в начале XX в. Место в политической системе.
57. Основные политические партии в России в начале XX в. Программы. Роль в политической жизни.
58. Эволюция государственного и правового строя России в годы Первой мировой войны.
59. Учредительное Собрание в России и его судьба.
60. Отречение Николая II. Последствия. Оценки в историко-юридической литературе.
61. Проблемы войны и мира в программных документах ведущих политических партий России и Временного правительства в 1917 г.
62. Программные цели основных политических партий в России 1917 г.
63. Февральская революция и формирование новой государственной системы (март – октябрь 1917 года).

64. Альтернативы политического, экономического и социального развития России в период от февраля к октябрю 1917 г.
65. Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.
66. Демонтаж старой и формирование новой правоохранительной системы в России в годы революции и гражданской войны.
67. Конституция РСФСР 1918 года.
68. «Белое» движение в России (1918 – 1920 г.): как государственно-правовая альтернатива развития России.
69. Советская юстиция в годы НЭПа.
70. Развитие Советского трудового права в 1917–1941 г.
71. Социальная структура советского общества в 30-е годы XX в.
72. ВЧК – ОГПУ – НКВД. Причины создания, их роль.
73. Развитие Советского гражданского права в 1917-1941 гг.
74. Становление советского уголовного права 1917-1926 гг.
75. Образование СССР. Причины, значение. Дискуссии.
76. Конституция СССР 1924 года.
77. Формирование однопартийного режима в СССР; условия и последствия.
78. Национально-государственное строительство в СССР в 20-30-е гг.
79. Конституция СССР 1936 года.
80. Трансформация правоохранительной системы в годы сталинизма.
81. Сущность «оттепели» и «застоя» в СССР. Их влияние на государственно-правовой механизм.
82. Конституция СССР 1977 г.
83. Особенности формирования и функционирования партий в современной России.
84. Распад СССР: причины и последствия.
85. Формирование новой российской государственности: проблемы, направления, перспективы. (90–е г. XX в.).

86. Конституция Российской Федерации 1993 года: основное содержание и особенности принятия.

Вторая часть:

ЗАДАЧИ

для выполнения контрольной работы

Задача 1

В Новгороде и Пскове действовали Новгородская и Псковская судные грамоты. Опишите отличительные черты частного права, закреплённого в данных грамотах от частного права по Русской Правде.

Задача 2

Федор скончался, оставив рукописание. В нем указывались наследники, в число которых, помимо матери и сына, входил не относящийся к числу родственников Сергей. Кредиторы Федора потребовали, чтобы все наследники, упомянутые в завещании, разделили между собой поровну обязанности по выплате долга. Никаких специальных указаний по долгам Федор не оставил.

Разрешите предложенную ситуацию, используя текст Псковской Судной грамоты.

Задача 3

Между боярами А и Б возник спор по поводу участка земли на границе владений. При этом было установлено, что боярин А в течение 4 лет обрабатывал этот участок, как часть своей земли.

Разрешите предложенную ситуацию, используя нормы Судебника 1497 г.

Задача 4

Во время учебных стрельб один из солдат пошел осмотреть мишени, ничего никому не сказав. Чтобы поправить мишень, он обошел ее сзади, а в это время был сделан еще один залп, от которого солдат получил смертельные ранения. Дайте решения предложенной ситуации, используя нормы Артикула.

Задача 5

Один дворянин уговорил другого дворянина перейти в католическую веру. Какое наказание предусмотрено за данное деяние?

Задача 6

Какие изменения в семейно-брачном праве происходят с созданием Советского государства? Почему Кодекс не признавал институт усыновления?

Задача 7

Совершеннолетние Семён Половцев и Ольга Шнипас зарегистрировали брак в органе ЗАГС. Однако позже мать Половцева сообщила ему, что Ольга является, его единокровной сестрой.

На основании положений Кодекса законов об актах гражданского состояния РСФСР 1918 г. какие правовые последствия имело такое заявление?

Служило ли не удостоверенное в установленном порядке родство препятствием для брака? Кто был вправе требовать признания такого брака не действительным?

Задача 8

Колхозник Васильев написал председателю колхоза «Красный путь» Семенову заявление, в котором просил предоставить ему очередной оплачиваемый отпуск за 1938 г. в июле месяце, так как родственники, проживавшие на юге, пригласили его семью в гости. Однако председатель колхоза заявил Васильеву, что никакого отпуска тот не получит вообще. После этого Васильев обратился в районный комитет партии и заявил, что в их колхозе нарушаются права советских граждан, так как Конституция СССР каждому гражданину гарантирует право на отдых.

Насколько обоснованным был отказ в предоставлении отпуска Васильеву?

Задача 9

В 1940 г. сын бывшего помещика Куракин по достижении призывного возраста явился в военкомат, заявив о желании служить в Красной Армии. Однако Куракину было отказано на том основании, что по своему социальному происхождению он относится к нетрудовым элементам, которые не имеют права служить в армии рабоче-крестьянского государства.

Мог ли Куракин служить в Красной Армии?

Задача 10

Тутаевский районный совет народных депутатов в 1979 г. принял решение об увеличении продолжительности рабочей недели на территории района до 42 часов с целью победы в областном социалистическом соревновании. Всем руководителям предприятий и учреждений района предписывалось довести эту информацию до трудящихся.

Соответствовало ли данное решение советскому законодательству?

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Основная литература:

1. Кузнецов, В. Н. История государства и права России: учебное пособие / В. Н. Кузнецов. – М. : Дашков и К, 2016.
2. Шестаков, Ю. А. История государства и права России: учебное пособие / Ю. А. Шестаков. – М. : Издательский центр РИОР, 2018.

Дополнительная литература:

1. Ключевский, В. О. История России: статьи / В. О. Ключевский. – М.: Директ-медиа, 2012.
2. Смирнов, В. П. От Сталина до Ельцина: автопортрет на фоне эпохи / В. П. Смирнов. – М. : Новый хронограф, 2011.
3. Правила оформления письменных работ обучающихся для гуманитарных направлений подготовки от 16.12.2020 г. Приказ № 242
4. Правила применения шаблонов оформления письменных работ обучающихся от 16.12.2020 г. Приказ № 242;
5. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования от 28.01.2022 Приказ №19 и т.д.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" <http://biblioclub.ru/>
2. ЭБС "Научно-техническая библиотека ДГТУ" <http://ntb.donstu.ru/>
3. eLIBRARY.ru – российская научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>